

소청사건 접수규정

제정	2006.12.21.	중선관훈령	제336호
개정	2008.12.30.	중선관훈령	제354호 (선거관리위원회 법제업무운영규정)
	2010.12.16.	중선관훈령	제380호 (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정)
	2011. 7. 7.	중선관훈령	제383호

제1조(목적) 이 규정은 지방의회의원·지방자치단체의 장·교육의원 및 교육감의 선거와 주민투표 및 주민소환투표의 소청사건 접수에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2008. 12. 30., 2011. 7. 7.>

제2조(적용범위) ① 이 규정은 다음 각 호의 소청에 적용한다. <개정 2011. 7. 7.>

1. 「공직선거법」 제219조에 따른 선거소청(「지방교육자치에 관한 법률」 제49조제1항 및 제57조제1항, 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제11조에 따라 준용하는 경우를 포함한다)
2. 「주민투표법」 제25조에 따른 소청
3. 「주민소환에 관한 법률」 제24조에 따른 소청 (「지방교육자치에 관한 법률」 제10조의2 및 제24조의2, 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제11조 및 제29조에 따라 준용하는 경우를 포함한다)

②소청사건의 접수에 관하여 다른 법령에 규정된 사항을 제외하고는 이 규정에 의한다.

제3조(사건의 접수) ①소청을 제기하는 신청서류(이하 "소청장"이라 한다)가 제출되면, 접수공무원은 이를 사건으로 접수하여야 한다.

②제1항에 의하여 사건을 접수한 접수공무원은 소청장의 표지 좌측 하단 여백에 「선거관리위원회 사무관리규칙 시행규정」 별표 5 서식에 의한 접수인을 찍어 접수연월일과 번호를 기입하고, 접수인 아랫부분에는 접수공무원의 성명을 기재하고 사인(私印)을 날인한다

③접수공무원은 소청장 제출자에게 별지 제1호서식에 의한 접수증을 교부하여야 한다.

④접수공무원은 접수증을 교부한 후 지체없이 별지 제2호서식에 의한 소청사건접수부에 등재하여야 하고, 소청사건접수부는 선거 또는 투표의 종류에 따라 각각 별지로 작성한다.

제4조(접수의 원칙) ①접수공무원은 소청인이 제출하는 사건에 대하여 정당한 이유없이 그 접수를 거부하지 못한다. 다만, 접수된 소청장의 흠결을 보완하기 위하여 보정을 요구할 수 있다.

②접수공무원은 사건을 접수함에 있어서 사건서류의 형식적 요건만을 심사하고, 그 실질적 내용을 심사하여서는 아니된다.

제5조(접수공무원) 각급 선거관리위원회의 소청사건 접수공무원은 다음 각호와 같다. <개정 2008. 12. 30., 2010. 12. 16.>

1. 중앙선거관리위원회 : 법제과장

2. 시·도선거관리위원회 : 지도과장(경기도선거관리위원회는 지도1과장을 말한다)

제6조(사건의 특정) 접수된 사건을 특정하고 이를 간략히 호칭하기 위하여 사건을 접수하는 때에는 사건마다 사건번호와 사건명을 부여한다.

제7조(사건번호) ①사건번호는 연도구분, 결정기관, 사건부호 및 접수번호로 구성한다.

②연도구분은 사건이 접수된 해의 서기연수의 아라비아숫자로 표시한다.

③결정기관은 해당 소청사건의 결정기관 명칭을 '중앙', '서울' 등 약칭으로 표시한다.

④사건부호는 별표 1과 같다.

⑤접수번호는 접수공무원이 사건을 접수한 시간순서에 따라 이전에 접수한 사건에 이은 일련번호를 부여한다.

제8조(사건명) ①사건명은 소청대상 선거 또는 투표명 및 선거구명에 소청의 취지를 알 수 있게 '선거무효', '당선무효', 및 '투표무효' 등을 붙여서 표시한다.

②소청인이 소청장에 스스로 사건명을 붙여 온 경우에는 이를 존중하여 사건명을 부여하되, 그 소청인이 기재한 사건명이 소청장의 실질 내용과 다를 경우에는 실질에 따라 표시한다.

부 칙 <제336호, 2006. 12. 21.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제354호, 2008. 12. 30.> (선거관리위원회 법제업무운영규정)

제1조(시행일) 이 규정은 2009년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 훈령의 개정) ① 「선거관리위원회 공보에 관한 규정」을 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 "법제실장"을 "선거실장"으로 한다.

제3조제2항 중 "「주민투표법」"을 "「주민투표법」, 「주민소환에 관한 법률」"로 하고, 같은 조 제3항 및 제4항 중 "주민투표"를 각각 "주민투표·주민소환투표"로 한다.

② 「소청사건 접수규정」을 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "선거"를 "선거(공직선거, 교육위원·교육감선거를 말한다)"로 한다.

제5조제1항 중 "법무팀장"을 "법제과장"으로 한다.

부 칙 <제380호, 2010. 12. 16.> (선거관리위원회 사무기구에 관한 규칙 시행규정)

제1조(시행일) 이 규정은 2011년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 훈령의 개정) ①부터 ⑩까지 생략

⑪ 소청사건 접수규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제2호 중 "지도과장"을 "지도과장(경기도선거관리위원회는 지도1과장을 말한다)"로 한다.

⑫부터 ⑭까지 생략

부 칙 <제383호, 2011. 7. 7.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2011. 7. 7.>

소청사건 사건부호표

선거 또는 투표명	사 건 부 호
특별시장·광역시장 및 도지사선거 제주특별자치도지사선거	공선거
비례대표선거구 시·도의회의원선거 비례대표선거구 제주특별자치도의회의원선거	공선나
지역선거구 시·도의회의원선거 지역선거구 제주특별자치도의회의원선거	공선다
자치구의 구청장·시장·군수선거	공선라
비례대표선거구 자치구·시·군의회의원선거	공선마
지역선거구 자치구·시·군의회의원선거	공선바
특별시·광역시 및 도교육감선거 제주특별자치도교육감선거	교선거
특별시·광역시 및 도교육의원선거 제주특별자치도교육의원선거	교선나
특별시·광역시 및 도 주민투표 제주특별자치도 주민투표	주투가
자치구·시·군 주민투표	주투나
특별시장·광역시장 및 도지사 소환투표 제주특별자치도지사 소환투표	주소가
자치구의 구청장·시장 및 군수 소환투표	주소나
지역선거구 시·도의회의원 소환투표 지역선거구 제주특별자치도의회의원 소환투표	주소다
지역선거구 자치구·시·군의회의원 소환투표	주소라
특별시·광역시 및 도교육감 소환투표 제주특별자치도교육감 소환투표	교소가
특별시·광역시 및 도교육의원 소환투표 제주특별자치도교육의원 소환투표	교소나

[별지 제1호서식]

접 수 증	
1. 당사자명	소 청 인 : (대리인) 피소청인 : (대리인)
2. 사건번호 및 사건명	
3. 서 류 명	
4. 접수일자 : 년 월 일	
접 수 자	
중양 ○ ○시·도 선거관리위원회	
○ ○ ○ (서명)	

[별지 제2호서식]

소청사건 접수부

접수일자	사건번호	사 건 명	소 청 인	피소청인	비 고

- 주 1. 대리인이 선임된 경우 "소청인", "피소청인"란의 하단에 (대리인 ○○○)를 추가로 기재한다.
 2. 비고란에 처리결과 및 결정일자를 기재한다.